

Jacqueline MASANGA PHOBA MVIOKI

DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL

Préface de Célestin NGUYA-NDILA MALENGANA

DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL

Jacqueline Masanga Phoba Mvioki

DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL

*Préface de
Célestin NGUYA-NDILA Malengana*

L'Harmattan

© L'Harmattan, 2015
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris
<http://www.harmattan.fr>
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-343-06372-0
EAN : 9782343063720

PREFACE

C'est pour moi un énorme plaisir de présenter ce manuel d'enseignement publié par la professeure Jacqueline MASANGA Phoba Mvioki que je connais depuis fort bien longtemps pour l'avoir accueillie à la Faculté de Droit de l'Université Lovanium où elle fit ses premiers pas en tant qu'étudiante. Très douée, elle s'est entichée, depuis lors, de la passion pour la recherche scientifique. Par sa ferme détermination, elle devient assistante, puis chef des travaux au sein de la même Faculté, avant d'élaborer une brillante thèse de doctorat en droit à l'Université d'Anvers (Universitaire Instelling Antwerpen) en Belgique. Revenue au Congo, elle assumera de lourdes responsabilités tant dans le secteur public que privé, concurremment avec ses charges d'enseignante à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa. Accomplissant son ministère de professeur de droit avec dévouement, elle y mettra tout son cœur et toute son âme jusqu'à produire cette œuvre de doctrine.

Le droit congolais du travail, tel est le titre de l'ouvrage dans lequel l'auteure expose minutieusement et d'une manière concise, les concepts clés et les notions fondamentales de cette discipline scientifique. L'objectif primordial poursuivi est de mettre à la disposition des étudiants un outil de travail fouillé, riche d'enseignements, rédigé dans un style simple, non alambiqué et facilement accessible qui favorise l'assimilation de la matière. En même temps, le manuel est un précieux instrument pratique pour tous ceux qui s'intéressent à la compréhension et à la résolution des questions de droit du travail.

L'on retiendra que le présent ouvrage se caractérise d'abord par l'actualisation de la matière mise à la disposition des destinataires ; cela se ressent dans l'effort de mise à jour de son contenu, notamment en ce qui concerne l'instauration récente, par le gouvernement, de la carte biométrique en remplacement de la carte de travail d'étranger, la durée du travail des enfants, la saisie et la cession des rémunérations organisées par l'Acte uniforme de l'OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, dans l'attente de l'Acte uniforme relatif au droit du travail. On notera ensuite que l'auteure aborde clairement la problématique de la conclusion du contrat de travail par l'exposé de ses critères de qualification face à l'évolution sans cesse croissante des affaires qui fait apparaître bon nombre d'institutions apparentées audit contrat (contrat de consultance, contrat de prestation des services, etc.). Elle aborde également l'étude des obligations des parties au contrat de travail d'abord entre elles, ensuite vis-à-vis des administrations publiques (Inspection du travail, Office national de l'emploi, Institut national de sécurité sociale,

Institut national de préparation professionnelle, etc.), ainsi que l'étude des conditions d'engagement des enfants, de la femme mariée et des personnes vivant avec handicap physique ou mental.

La question de la cessation du contrat de travail avec toutes ses implications y est abondamment débattue, notamment le règlement des litiges individuels et collectifs du travail qui relèvent actuellement de la compétence des tribunaux de travail dont l'organisation, le fonctionnement, la compétence et la procédure sont également examinés. Le lecteur trouvera également dans ce manuel des indications précises sur l'institution de la délégation syndicale dans l'entreprise, sur son fonctionnement et ses rapports avec les adhérents, le chef d'entreprise et l'inspection du travail. En vue de permettre aux lecteurs d'aller loin dans l'approfondissement des questions soulevées, l'auteur fournit quelques repères bibliographiques en bas des pages. L'occasion est ainsi donnée aux chercheurs d'explorer des pistes pour un travail de recherche scientifique en droit du travail.

Célestin NGUYA-NDILA MALENGANA

Professeur ordinaire

Doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université de
Kinshasa

AVANT-PROPOS

Dans un pays comme la République Démocratique du Congo, l'importance du droit du travail n'est pas à démontrer.

En effet, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, le droit du travail est d'une importance capitale. Les uns et les autres devront connaître leurs droits et obligations en leurs qualités respectives. La défense des intérêts professionnels passe prioritairement par la maîtrise des droits à défendre. En sus, le droit du travail détermine l'organisation du marché du travail.

Les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs ne peuvent efficacement assurer la défense des intérêts de leurs membres et leur progrès économique et social que dans la mesure où elles ont la maîtrise des normes de droit du travail. Dans plusieurs pays, la capacité des Etats à résorber le chômage, et à assurer l'égalité d'accès à l'emploi à tous, constitue un baromètre de l'action gouvernementale.

Cet ouvrage de droit congolais du travail, destiné principalement aux étudiants, vise à livrer une information complète et détaillée sur l'état de la législation et de la réglementation en vigueur en matière du travail en République Démocratique du Congo. Il tend aussi à attirer l'attention des étudiants sur l'existence d'un ordonnancement juridique mis sur pieds par les instruments internationaux en matière du travail. Il s'agit de jeter un regard sur les conventions, les traités, les recommandations, les protocoles et autres sources d'inspiration internationales qui s'appliquent en République Démocratique du Congo. A cela s'ajoute, l'étude des normes d'origine professionnelle qui occupent une large place dans les relations entre parties au sein des entreprises.

En fait, le manuel tend spécifiquement à doter les étudiants d'un ensemble d'atouts susceptibles de leur permettre de maîtriser le droit du travail théorique et de comprendre les arcanes de la pratique du droit du travail dans les entreprises. En toile de fond, le manuel a pour objectif spécifique, la formation du citoyen congolais appelé à comprendre la pratique du droit du travail, à assurer la défense des intérêts professionnels selon qu'il est employé, employeur, défenseur (avocat, syndicaliste), à trancher des litiges du travail (magistrat) ou à lever des options politiques en matière du travail (dirigeant politique).

Toutefois, il est important de souligner que la maîtrise du contenu de ce manuel permettrait à ses destinataires d'apprécier les innovations qui seront apportées par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit du travail par rapport à l'actuel droit congolais, de les analyser, les critiquer et les intégrer dans la pratique et dans le règlement des litiges du travail. Il va de soi que cette première édition sera suivie d'une deuxième à la suite de l'adoption de l'Acte uniforme précité pour prendre en compte les apports

dudit Acte et présenter la nouvelle configuration du droit du travail communautaire.

Je témoigne toute ma gratitude au professeur Loko Omadikundju pour ses précieuses observations tirées de sa longue expérience au Barreau de Kinshasa ainsi que pour nos échanges enrichissantes au sujet des questions théoriques et pratiques du droit congolais de travail.

INTRODUCTION GENERALE

Cet ouvrage traite du droit du travail.

En effet, à l'origine, les lois sociales sont adoptées pour protéger les travailleurs. Qu'il s'agisse de protéger le salarié contre les abus de l'employeur notamment par la limitation de la durée du travail (le droit du travail) ou de garantir les travailleurs contre les pertes de ressources qui peuvent résulter d'un accident pendant le travail par l'instauration d'un système de réparation automatique des accidents du travail (le droit de la sécurité sociale). Aucune distinction n'était faite entre ces règles qui relevaient toutes des lois sociales. Les deux branches étaient confondues. La garantie des travailleurs contre les risques sociaux faisait partie intégrante du droit du travail¹.

Les deux domaines complémentaires se sont différenciés par la suite. D'une part, les relations entre employeurs et salariés, tant individuelles que collectives, sont de plus en plus régies par des normes négociées, l'intervention de l'Etat se limitant à l'élaboration des conditions minima pour tous les travailleurs (droit du travail). D'autre part, la protection des salariés contre les risques sociaux de toute nature (maladie, vieillesse etc.) est confiée à un service public qui, au terme d'un processus fort compliqué de financement, est chargé de verser des prestations (droit de sécurité sociale).

En outre, le champ d'application de la branche issue du droit du travail s'est élargi. De plus en plus, la protection contre les risques sociaux s'applique non seulement aux salariés, mais aussi au non-salariés, c'est-à-dire aux indépendants, aux chômeurs... Ainsi, les risques garantis ne sont plus liés nécessairement à la vie du travailleur ; et la sécurité sociale devait couper le cordon ombilical qui la liait au droit du travail.

Chacune des branches possède ses sources particulières (code du travail, code de la sécurité sociale, décret-loi organique de la sécurité sociale du 29 juin 1961) ; ses structures originales (entreprise et syndicat, caisse ou

¹ CORNU G., Vocabulaire Juridique, Association Henry Capitant, P.U.F., Paris, 1^{ère} édition, 1987, page 744 ; Aperçu de la sécurité sociale en Belgique, Ministère de la Prévoyance Sociale, secrétariat Général, études juridiques, 1977. Le qualificatif « social » ne signifie pas grand-chose, car tout droit est social par essence ; destiné à régir les rapports des hommes vivant en société. Tout en contestant la formule « droit social », J. RIVERO et J. SAVATIER reconnaissent que cette formule met utilement l'accent sur les préoccupations sociales qui, avec les préoccupations économiques, sont ici déterminantes. J.C. JAVILLIER considère que cette formule rappelle en premier lieu le souci de premières lois de protéger les travailleurs contre une exploitation incontestable ; et en second lieu, les luttes sociales qui en sont souvent l'origine.

agences) ; ses techniques (grèves) ; et un mode particulier de règlement du contentieux. Néanmoins, les deux branches restent complémentaires. Droit du travail et droit de la sécurité sociale poursuivent un objectif commun : assurer la sécurité du travail et celle du gain.

Certains auteurs qualifient les deux branches de « droit social » pour souligner cet aspect car leur but réside dans le souci de protection du plus faible que la législation s'efforce d'assurer ; et depuis, le droit social, pris au sens large, est devenu synonyme de bien-être. Il est consacré par certains textes constitutionnels (droits sociaux fondamentaux = droit au travail (accès à la formation professionnelle, politique d'emploi, droit à la liberté syndicale, à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos, etc.

L'homme doit travailler. En effet, l'article 2 du Code du Travail dispose que : « le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'incapacité au travail constatée par un médecin ».

Aussi, le christianisme a-t-il donné au travail une dimension noble (dominez la nature). Le terme *travail* signifie dans un premier sens: action, activité, labeur. Le travail est un ensemble d'activités humaines coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Activité – Personne – Résultat. Le travail = productivité, rendement.

Dans un sens secondaire, le travail signifie également l'emploi occupé, trouver du travail signifie trouver un emploi. Le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel est un besoin vital – un moyen pour l'homme de s'accomplir.

Mais une fois imposé à l'homme, le travail devient une contrainte. Or, le travail forcé et obligatoire est interdit². Tombe également sous le coup de l'interdiction, tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré.

Ces pages illustrent l'importance du rôle du travail qui, dans la société moderne constitue :

- une source de production car il commande à ce titre la naissance de la croissance économique (les entreprises vont rechercher la meilleure utilisation de la force du travail) ;
- une source des revenus et, par-là, source de leur autonomie ;
- une composante essentielle du mode de vie de l'homme ;
- un élément déterminant de la structure des groupes sociaux et des relations qu'ils entretiennent.

En effet, les groupes les plus structurés sont les groupes socioprofessionnels pour lesquels le travail accompli constitue le principal critère d'appartenance.

² *Idem*, article 2, al. 3.

Le droit du travail s'applique aux rapports entre des êtres humains (employeur-travailleurs) ; or tout travail ne fait pas naître nécessairement une relation professionnelle. En effet, une personne peut travailler pour son propre compte sans recourir aux services d'autrui (le travailleur indépendant, le petit commerçant, l'artisan, le médecin, le petit exploitant agricole).

Un rapport de travail apparaît lorsqu'une personne travaille pour autrui, le droit du travail étant l'ensemble des règles qui régissent les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs qui font travailler et les salariés qui travaillent pour eux.

L'application du droit du travail soulève assez de préoccupations tant du point de vue théorique que pratique auxquelles le présent manuel tente de trouver des solutions.

En effet, l'on relèvera d'abord que la relation du travail entre employeur et employé naît du contrat du travail. Ainsi, l'on se demande comment conclure le contrat du travail, quels sont les exigences de forme et de fond requises à la conclusion du contrat du travail, quel serait l'effet du contrôle exercé par l'administration du travail sur la validité du contrat du travail ?

Ensuite, dès sa conclusion, le contrat du travail est exécuté par l'employeur et le travailleur. Dans ce cas quelles seraient les obligations des parties l'une envers l'autre ? Quelle est l'influence des organisations professionnelles des travailleurs et d'employeurs sur l'exécution du contrat de travail et comment et par quels services se règle les litiges nés de l'exécution du contrat de travail ? Enfin, étant donné que le contrat de travail est une institution humaine, il peut cesser de produire ses effets. Quelles seraient dans cette hypothèse, les raisons qui peuvent justifier la cessation du contrat de travail par l'employeur ou par le travailleur ? Quelles en seraient la procédure et les conséquences en cas de violation des règles de fonds ou de forme de la cessation d contrat de travail ?

Le droit congolais du travail est élaboré dans la perspective de fournir des réponses adéquates, théoriques et pratiques à la problématique ci-avant soulevée.

Dans notre organisation économique et sociale, le travail a une signification bien précise : il désigne toute activité dont la valeur marchande est consacrée par la contrepartie d'une rémunération ou d'un gain ; ce qui signifie que c'est une activité qui a non seulement une valeur d'usage pour l'individu ou la société, mais une valeur d'échange sur le marché. Il s'agit d'un travail subordonné, qui fait naître un rapport entre la personne qui accomplit la prestation et celle qui en bénéficie.

Le rapport de travail exposé dans ce manuel, constitue une réponse aux différentes questions qui nous préoccupent. De ce fait, il s'avère que la

lecture de ce manuel aiderait le monde du travail à comprendre la relation du travail depuis son établissement jusqu'à sa rupture.

En effet, cet ouvrage est à la fois un guide et un outil pour quiconque voudrait s'engager dans une relation professionnelle, d'autant qu'il a été démontré que la connaissance de la législation du travail constitue un des déterminants principaux de toute décision d'investissement dans un pays.

Le droit congolais du travail exposé dans ce manuel n'a pas la prétention d'aborder tous les aspects du travail ni de débattre de toutes les questions théoriques et pratiques soulevées par cette matière.

Cela étant, le manuel s'attellera à l'exposé des notions théoriques et à l'état actuel de la législation et de la réglementation du travail en République Démocratique du Congo. Ce qui revient à préciser que les aspects du droit du travail international ou du droit international du travail, ne seront pas abordés sauf bien entendu la question relative à l'occupation en République Démocratique du Congo, d'un emploi rémunéré par un étranger. Il sera essentiellement question de l'exposé de droit interne du travail en vigueur en République Démocratique du Congo.

L'ambition consiste à offrir au lecteur des repères et des outils susceptibles de l'aider à comprendre comment se noue la relation du travail en République Démocratique du Congo, comment elle se déroule et comment elle prend fin.

L'élaboration du présent manuel est le produit d'une recherche laborieuse nourrie des échanges et de l'expérience professionnelle de l'auteure. En effet, ce manuel constitue l'aboutissement de plusieurs versions du cours de droit du travail dispensé par l'auteure à l'Université de Kinshasa. A l'occasion des enseignements, des échanges avec les collaborateurs, et les préoccupations des étudiants ont permis de relever les points saillants et les principaux problèmes soulevés par le droit du travail lesquels sont exposés dans ce manuel.

Au-delà de l'enrichissement académique, les contacts avec les milieux professionnels, notamment la gestion des ressources humaines et du contentieux y relatif dans les entreprises de la place où l'auteure a exercé en qualité de juriste, a permis de raffermir les notions de droit du travail et de maîtriser des questions pratiques que soulève la matière.

Il ne faudrait pas perdre de vue l'apport précieux des partenaires du marché du travail (administration du travail, syndicats d'employeurs et des travailleurs) qui, par leurs avis et considérations ont permis de saisir la réalité et l'effectivité du droit de travail. L'effort a ainsi permis de déceler et d'exposer quelques lacunes du droit de travail dans la pratique.

Le manuel est subdivisé en deux parties : les rapports individuels et les rapports collectifs du travail.

En substance, dans la première partie, les matières enseignées portent sur l'étude du contrat de travail dont le contenu est déterminé librement en principe par les parties au contrat de travail dans le strict respect des

dispositions légales et sous l'observation des conventions collectives, des règlements d'entreprises et des usages locaux.

Le contenu de cette première partie tourne en fait autour de la formation complète de l'étudiant en vue de l'amener à appréhender l'établissement de la relation de travail, les obligations des parties, les événements qui peuvent affecter l'exécution du travail, les motifs légaux qui peuvent justifier la rupture d'un contrat de travail, le règlement des litiges y afférents, le contrôle de l'exécution du contrat de travail et de l'activité des organisations professionnelles par l'administration et l'inspection du travail.

Et étant donné que le droit du travail devient de plus en plus un droit tout aussi collectif qu'individuel, la deuxième partie du manuel porte sur les rapports collectifs de travail qui se déroulent entre l'employeur et son personnel, notamment dans le cadre des organisations professionnelles appelées à défendre les intérêts de leurs membres.

Avant d'y arriver, il me faut évoquer quelques préliminaires sur le droit du travail notamment : la notion du droit du travail (1), le domaine du droit du travail (2), les personnes assujetties au code du travail (3), l'évolution du droit du travail (4), les sources du droit du travail (5), les caractéristiques du droit du travail (6).

LES PRELIMINAIRES

1. LA NOTION DU DROIT DU TRAVAIL

Comme nous l'avons dit plus haut, le droit du travail régit les rapports entre les travailleurs et les employeurs³. Ces rapports sont initialement individuels (employeur et salarié).

Dès qu'une personne travaille pour une autre, il se crée un rapport de travail. Il s'agit d'un travail dépendant qui s'effectue moyennant une rémunération par opposition au travail indépendant où la personne travaille pour son propre compte.

L'employeur est la personne qui possède les instruments de travail tandis que le travailleur salarié est celui qui met à la disposition de cet employeur sa force de travail physique, intellectuelle ou artistique, et qui lui est subordonné.

Cela étant, on peut considérer l'employeur comme étant économiquement plus fort par rapport aux salariés. C'est ainsi qu'au départ, le droit du travail a constitué un ensemble de mesures de protection au bénéfice des plus faibles (enfants, handicapés, femmes...) dont la force physique peut être mal adaptée à certains types de travaux. Ensuite, ce droit s'est étendu à l'ensemble de travailleurs (réglementation de la durée de travail). De son côté, le législateur s'est borné à assurer la protection des parties contre les risques d'abus, respectant ainsi la conception purement civiliste contractuelle des relations juridiques étant donné que la relation de travail résulte d'un contrat entre deux personnes.

Par la suite, le législateur a pris conscience de l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts de groupe dans l'entreprise. Le droit du travail va alors s'étendre à la reconnaissance et à la réglementation de l'existence de droits collectifs, sans toutefois abandonner son rôle de protection.

C'est ainsi que l'objet du droit de travail s'élargira et embrassera, outre les rapports individuels, les rapports collectifs qui se nouent d'abord dans le cadre de l'entreprise ensuite dans le cadre de la profession, enfin dans le cadre national. On peut, dès lors définir le droit du travail comme étant un ensemble de règles qui régissent les rapports individuels entre l'employeur et le travailleur et les rapports collectifs entre plusieurs travailleurs ou une organisation des travailleurs et un ou plusieurs employeurs ou une organisation d'employeurs.

³ LUWENYEMA L., *Précis de droit du travail zaïrois*, édition Lule, Kinshasa, mis à jour au 15 mai 1989, page 12 ; Blaise J., *Traité de droit du travail*, publié sous la direction de G. H. CAMERLYNCK, Dalloz, Paris, 1966.

Notons que le droit du travail a un impact sur la nation, qu'elle soit envisagée sous l'angle social ou économique. Il intervient même avant que la relation de travail soit devenue définitive. En effet, la conclusion du contrat du travail est précédée de plusieurs étapes : recherche de l'emploi, recrutement, sélection, etc.

2. LE DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL

Tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent ne sont pas juridiquement concernés par le droit du travail. Pourtant, le domaine du droit de travail est considérable, par le nombre de ses bénéficiaires et de ses assujettis comme nous allons nous en rendre compte.

L'article 1^{er} de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002, portant code du travail en République Démocratique du Congo dispose : « le présent code du travail est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs y compris ceux des entreprises publiques⁴ exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soit la race, le sexe, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s'exécute en République Démocratique du Congo. Il s'applique également aux travailleurs des services publics de l'Etat engagés par contrat du travail ».

⁴ L'entreprise publique consacrée par l'article 1^{er} du code du travail, se situe dans le contexte de la loi du 06 janvier 1978, portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Après la réforme des entreprises publiques intervenue en 2008 (loi n°08/007 du 07 juillet 2008, portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques), la notion d'entreprise publique englobe aussi bien les sociétés commerciales du secteur public en général que les établissements publics et les services publics.

3. LES PERSONNES ASSUJETTIES AU CODE DU TRAVAIL

3.1. Employeurs et travailleurs du secteur privé

Toute personne physique ou morale de droit privé qui utilise les services d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de travail est concernée par le droit du travail, et ses rapports avec les travailleurs utilisés sont soumis au code du travail.

Le contrat du travail est défini comme étant une convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre, sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération⁵. Le contrat de travail place donc le salarié sous l'autorité de l'employeur qui lui, donne des ordres concernant l'exécution du travail ; il en vérifie le résultat.

La notion d'employeur englobe aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. L'employeur est celui qui détient le pouvoir de direction et l'autorité sur les travailleurs, en vertu d'un contrat de travail. Une personne physique propriétaire d'une entreprise individuelle ou d'un établissement peut revêtir la qualification d'un employeur dès lors qu'elle utilise les services d'une ou de plusieurs personnes qui exécutent leurs tâches sous une direction unique.

Le code du travail en son article 7, point d, définit l'entreprise comme étant « toute organisation économique, sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs établissements ». Il définit à l'alinéa 3 du même article l'établissement comme étant un centre d'activités individualisé dans l'espace ayant, au point de vue technique, son objet propre et utilisant le service d'un ou de plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous une direction unique.

Suivant cette définition, nous pouvons considérer que le champ d'application du droit du travail s'étend également aux petites et moyennes

⁵ Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 7-c. Le contrat du travail est un concept datant du 19^e siècle. Il est substitué à l'expression utilisée dans le code civil « contrat de louage des services » qui traduisait la conception « travail = marchandise ». La nouvelle terminologie souligne pour le législateur moderne une conception différente des rapports qui se créent entre employeur et travailleur. Avant la mise en vigueur du code du travail, il y avait une double législation : une 1^{ère} relative au contrat d'emploi (expatrié/étranger) ; et une seconde relative au contrat du travail (travailleurs africains). Le contrat d'emploi était de loin plus intéressant que le contrat du travail. Dans la définition actuelle du contrat de travail, le travail peut indifféremment revêtir une nature manuelle ou intellectuelle sans pour autant que les parties soient soumises à des réglementations différentes.

entreprises, aux petites et moyennes industries du secteur informel et aux organisations sociales, culturelles, communautaires, philanthropiques (art.7 point d) ⁶.

3.2. Salariés des entreprises publiques et des services publics de l'Etat

Si le droit du travail est applicable au secteur privé, il ne l'est pas dans le secteur public dans son ensemble.

Il faut distinguer dans le secteur public : la fonction publique, la fonction industrielle et commerciale, les établissements publics à caractère scientifique, culturel, administratif.

L'étude du droit de la fonction publique relève du droit public. Les agents de l'Etat et des collectivités locales bénéficient de garanties statutaires particulières. La fonction industrielle et commerciale est exercée par les personnes morales de droit public, pour le compte de la puissance publique sous le régime du droit privé.

C'est dans ce sens qu'il conviendrait de comprendre la ratio legis de l'article 1^{er} du code du travail qui rend applicable le droit du travail aux relations de travail qui se créent entre les entreprises publiques et les travailleurs qui offrent leurs services en vertu d'un contrat de travail.

Le code du travail est également applicable aux salariés des services publics de l'Etat engagés par contrat de travail (ct. art.1). C'est le cas de certains services et établissements publics dotés d'autonomie administrative qui recourent aux services des travailleurs engagés en vertu du contrat de travail. Nous pouvons citer à titre d'exemple le cas du Bureau Central de Coordination (BCECO), de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (l'ANAPI), l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (en sigle ARPTC), et le Bureau Technique de contrôle (BTC)⁷.

Afin d'éviter toute confusion au niveau du type de rapports devant régir ces services publics et leurs prestataires, le droit applicable doit être indiqué dans le texte portant création desdits services⁸.

⁶ Exposé des motifs de la loi du 16 octobre 2002, cfr art. 7 point d code du travail.

⁷ Les entreprises publiques sont régies par la loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 ; décret 039/2001 du 08 août 2001 in code Larcier T. III p.528 ; décret n° 0065-2002 du 05/06/2002, art. 25 – J.O n°4 du 15/02/2003, p.6 ; loi n° 14-2002 du 16 octobre 2002 in JO n° spécial du 25/01/2003 p.52.

⁸ Ordonnance-loi 66-98 du 14 mars 1966 portant code de la navigation maritime (art.215).

3.3. Les travailleurs navigants

S'agissant des marins et des bateliers de la navigation intérieure, l'article 1^{er} al. 2 précise que le code du travail est applicable en cas de silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements s'y réfèrent expressément.

En effet, selon le code de la navigation fluviale et lacustre en son article 93, le contrat d'engagement fluvial et lacustre conclu en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, pour le service à bord d'un bâtiment ayant son port d'attache en République Démocratique du Congo, est régi par le droit commun sur le louage de services, sous réserve des dispositions particulières contenues dans ce code⁹. Le code de la navigation maritime dispose dans son article 215 que le marin est régi par la législation sociale du lieu de son immatriculation.

3.4. Les personnes exclues du champ d'application du code du travail

Le législateur exclut une catégorie de travailleurs de l'assujettissement au code du travail¹⁰.

- Les magistrats sont régis par la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006, portant statuts des magistrats et par l'ordonnance-loi n° 87-032 du 22 juillet 1987¹¹ ;
- Les agents de carrière des services publics de l'Etat régis par le statut général¹² ;
- Les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l'Etat régis par des statuts particuliers, l'on peut citer notamment le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire qui est soumis à l'ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 ;
- Les éléments des forces armées congolaises, de la Police nationale congolaise et ceux du Service National.

4. L'EVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL

L'ébauche du droit moderne du travail doit être recherchée dans l'évolution sociale du XIV^{ème} siècle en Europe.

⁹ Ordonnance-loi 66-96 du 14 mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre (art.93).

¹⁰ Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002, portant code du travail, article 1^{er}.

¹¹ Journal officiel n° spécial du 25 octobre 2006 et du 25 septembre 1987.

¹² Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981, portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, Journal officiel du Zaïre, n°15 du 1^{er} août 1981.

Le machinisme place l'ouvrier dans des conditions de travail difficiles, voire insupportables. Cette situation le conduit à prendre conscience de son sort, à s'organiser, à revendiquer une amélioration des conditions de travail et à aboutir à une législation en matière de travail destinée principalement à les protéger et à améliorer sa condition sociale.

En Afrique, l'histoire du droit du travail est passée successivement par trois phases principales : d'abord une première période est caractérisée par le travail asservi qui s'est prolongé jusqu'au début du XX^e siècle. A cette période a succédé une période intermédiaire qui s'est substituée au travail asservi : le travail libre. Enfin, la période moderne fait suite à l'accession à l'indépendance des pays africains et a été marquée par une modification de la législation du travail en vue de supprimer toute trace de discrimination raciale dans les rapports de travail.

C'est dire que la naissance du droit du travail en Afrique a été marquée par la conjoncture historique, c'est-à-dire par le fait colonial¹³. Les travailleurs salariés étaient alors doublement dépendants politiquement et socialement : politiquement, en tant que colonisés et socialement en tant que travailleurs.

L'évolution s'est dessinée sous l'influence de l'O.I.T et des idéologies anticolonialistes qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, ont eu une influence prépondérante. Les pays colonisateurs ont été astreints sous la pression de ces idéologies, de modifier quelque peu leur législation sociale.

Nous retracerons brièvement l'historique du droit du travail en Europe. Son évolution a eu des incidences sur le continent africain dans la mesure où les principales puissances européennes possédaient des colonies en Afrique¹⁴.

Cet historique nous permettrait de mieux comprendre l'évolution de la législation en matière de relations de travail en Afrique noire. Nous précisons, pour terminer, l'historique du droit du travail, ses principales phases de développement en République Démocratique du Congo.

¹³ LUWENYEMA L., *op. cit.*, pp 20-32 ; P.F. GONIDEC, *Traité de droit du travail des territoires d'outremer*, pp 21-71 ; M.Y. WAUTERS (le Congo au travail) dira au sujet du Congo belge : « on a épuisé et décimé le village, beaucoup ont fui la loi des centres de trafic. La civilisation qui a dû les attirer, les a refoulés et dispersés.

¹⁴ Blaise J., *op. cit.*, pp. 4-11.

4.1. L'évolution du droit du travail en Europe

La France nous servira d'exemple dans l'étude de la formation en droit du travail élaboré et moderne. Nous retracerons brièvement les principales étapes du développement du droit du travail en France¹⁵.

a) Première période : le régime corporatif

La condition des travailleurs s'améliorera avec l'achèvement du christianisme et l'apparition du régime corporatif (XII^e et XIII^e siècle).

La corporation réunissait obligatoirement les gens d'un même métier. Les individus se regroupaient en communautés de métiers pour s'assurer d'une sécurité dans l'exercice de leurs fonctions et bénéficier d'un statut leur octroyant des privilèges.

Les apprentis, placés chez les maîtres pour apprendre un métier, étaient logés et nourris dans les ateliers, mais ils n'avaient pas droit à une rémunération jusqu'à la fin de leur apprentissage. Et à l'expiration du temps prévu qui était très long, l'apprenti subissait une épreuve qui le faisait monter d'un échelon et le consacrait compagnon.

Les compagnons étaient, eux, rétribués et pouvaient rentrer dans l'atelier de leur choix. Un nouvel examen comportant l'exécution d'un chef-d'œuvre était indispensable pour donner accès à la maîtrise. Les maîtres occupaient le sommet de la hiérarchie. Ils disposaient seuls du pouvoir de diriger le groupement. Les apprentis et les compagnons leur étaient subordonnés et n'avaient pas qualité pour intervenir dans l'élaboration des statuts de la profession.

Les maîtres nommaient des représentants appelés Conseils ou Prud'hommes, qui avaient pour mission d'élaborer des règlements concernant la technique du métier ainsi que la répression des malfaçons et qui étaient consignés dans une charte homologuée par l'autorité publique. La corporation était investie d'un monopole de fabrication et de vente garanti par le pouvoir royal.

Les relations entre maîtres et compagnons reposaient avant tout sur une base statutaire et professionnelle. La charte corporative fixant la plupart des conditions de travail et l'autorité publique n'intervenait qu'à titre

¹⁵ DURAND (P.) et JAUSSAUD, *Traité de droit du travail*, T.I, n°s 56, 73 ; BRUN et GALLAND, *droit du travail*, I.22 ; RIVERO (J.) et SAVATIER (J.), *droit du travail*, collection « Thémis », 1964, p 24 ; DU CELLIER, *Histoire des classes laborieuses en France (1860)* : H. RIGAUD WEISS, *Les enquêtes ouvrières en France entre 1830 et 1848*, Paris, 1939 ; DUVEAU, *La condition ouvrière en France sous le second empire*, 1946 ; F. BARRET, *Histoire du travail et des travailleurs, et histoire du mouvement ouvrier en France des origines à nos jours*, Paris, 1946.

exceptionnel. La réglementation corporative n'était pas en général inspirée par le souci d'attribuer des garanties aux salariés. Néanmoins, certaines dispositions comme le repos du dimanche, l'interdiction de travail de nuit servaient indirectement les intérêts des travailleurs.

A la fin, le système fut déformé et, a abouti à la destruction de l'esprit d'initiative et ainsi les corporations furent abolies par la révolution française pour être remplacées par une construction individualiste fondée sur le concept du contrat et de l'autonomie de la volonté.

b) Deuxième période : Le régime individuel

La révolution française va forger un régime nouveau à travers les principes qu'elle a adoptés sans pour autant apporter de solution aux problèmes. Les principes reconnus par le système libéral dans le domaine du travail sont :

- La liberté du commerce, de l'industrie et du travail (décret d'Allarde du 2 au 17 mars 1791).

D'après ce principe, toute personne est libre de se faire engager pour exercer telle profession, tel art ou métier qu'elle trouverait bon. Mais elle sera tenue de se conformer aux règlements de police. Tout employeur est libre d'embaucher qui bon lui semble sans exiger ses qualifications professionnelles;

- Le rattachement du contrat de travail au principe de l'autonomie de la volonté.

L'expression « contrat de louage des services » utilisé dans le code civil désigne le contrat de travail. Le travailleur loue contre un salaire sa force de travail (conception du travail marchandise). Ce contrat de louage de service se forme librement et son contenu est fixé librement (taux-salaire). En réalité, il s'agit d'un contrat d'adhésion par lequel, l'employeur impose les conditions et rémunération du travail dont il tend à réduire au maximum la charge. Il recrute quand et qui il veut, licencie le salarié quand il n'en a plus l'usage.

Seul est prohibé l'engagement à vie. La location des services ne peut avoir lieu qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. L'Etat avait pour mission essentielle de garantir la liberté contractuelle et se refusait d'intervenir dans le but d'assurer une protection sociale.

A la limite, l'action de l'Etat était admise dans l'hypothèse d'une atteinte au principe de la libre concurrence.

- La prohibition des regroupements professionnels et des coalitions

La loi, dite « loi de chapeliers » du 14 au 17 juin 1791 interdit toute reconstitution spontanée de corporation et condamne les coalitions ou ententes temporaires. Le salarié est seul face à l'employeur.

Parallèlement au code civil, le code pénal réprimait toute coalition (de patrons ou d'ouvriers) et toute association non autorisée de plus de 20 personnes. Disons que le code civil ne respectait pas le principe de l'égalité, car il introduisait une certaine discrimination entre l'employeur et le travailleur salarié. Ainsi donc, en cas de contestation sur le montant du salaire, le patron devrait être cru sur simple affirmation.

Cette période de libéralisme n'assurait pas une protection efficace pour le travailleur. La situation sociale des travailleurs était bien souvent déplorable. Les salaires étaient insuffisants et les conditions de travail pénibles. La misère ouvrière va provoquer le phénomène de prolétarisation ; tandis que l'industrie ne cesse de prospérer. Le XIX^e siècle va se trouver confronté à la difficile question sociale : « la question ouvrière ». La classe ouvrière en détresse se révolte ; de graves événements se produisent vers 1886 ; et dans certaines régions du pays on a enregistré des mouvements de grèves et des actes de pillages, des incendies d'usines, des interventions de l'armée.

c) Troisième période : l'interventionnisme étatique

A l'origine, l'intervention de l'Etat apparaît comme protectrice du travailleur. En effet, une nouvelle politique est annoncée, il est juste que la loi entoure d'une protection plus spéciale les plus faibles et les malheureux.

Ainsi, l'Etat intervient dans la fixation des conditions de travail ; une série de lois ayant pour objet la protection des salaires, le travail des femmes et des enfants (1889), le règlement d'atelier (1896), la santé et la sécurité des ouvriers (1896), fut adoptée. Les travailleurs vont chercher à faire accepter, par les pouvoirs publics, que leur soit reconnu le droit de s'associer et le droit de coalition afin de défendre leurs intérêts et de se protéger contre leurs employeurs.

Cette période sera également marquée par la consécration de la liberté d'association par un premier système empirique de négociations collectives organisées au sein d'institutions paritaires.

Le droit du travail va se pencher sur l'organisation des structures du travail en fonction de l'intérêt général. Dans un stade plus avancé, il essaie d'organiser les cadres économiques de telle sorte que disparaissent les conflits de classes et les luttes sociales : la détermination des salaires et des prix étaient en effet tributaires des facteurs de l'économie.

L'intervention de l'Etat a suivi les étapes suivantes :

- de 1846 à la deuxième République : cet interventionnisme se fait dans un sens humanitaire. C'est l'apparition d'une législation du travail tendant à protéger le travail des femmes, des enfants ; à assurer la sécurité du travail et à limiter la durée du travail. Il faut noter la création d'une administration du travail dont le rôle se

limite essentiellement à la surveillance de l'application des lois du travail.

- de la troisième République à la seconde guerre mondiale : droit autonome et collectif. Cette période est caractérisée par la consécration de la liberté d'association et des négociations collectives. Le caractère collectif du droit du travail réside dans le fait que les normes du travail devraient être élaborées à la suite des négociations entre groupements d'employeurs et groupements des travailleurs. On parle d'autonomie du droit de travail en ce sens que les règles qui doivent régir les rapports entre employeurs et travailleurs sont élaborées par les seules forces d'organisations du patronat et des travailleurs.
- Après la deuxième guerre mondiale : le droit du travail se fonde sur l'entreprise et s'inspire de la théorie de l'association capital-travail. Il s'agit de faire cohabiter, au sein de l'entreprise, deux forces rivales : le salariat et le patronat. C'est une nouvelle théorie qui cherche à intégrer la classe ouvrière et pense qu'il convient d'associer le capital au travail.

Des projets sont élaborés dans le dessein de faire participer tous les travailleurs de l'entreprise à la gestion et aux décisions, mais cette réforme de l'entreprise se heurte en France à une très forte opposition du patronat.

Signalons qu'une place prépondérante est faite, dans l'élaboration des conditions de travail, aux négociations collectives. On fait appel à la collaboration des syndicats pour la définition de la politique économique et sociale. Une amélioration du rôle des comités d'entreprise est prévue dans la loi française du 18 juin 1966. Elle concerne notamment la situation des représentants des syndicats au sein du comité d'entreprise.

L'on se forcera, pendant cette période, d'organiser une politique des revenus et d'assurer une stabilité dans l'emploi. En résumé, dans l'histoire sociale européenne, on a vu se succéder des relations professionnelles :

- le droit de travail d'initiative patronale où les conditions de travail étaient dictées par l'employeur ;
- l'intervention du législateur se limitant à garantir la liberté contractuelle, se refusant ainsi d'assurer la protection sociale ;
- l'intervention du législateur garantissant le droit d'association, la coalition et fixant les conditions de travail de toutes les parties ;
- l'apparition des comités d'entreprises et de l'intéressement des travailleurs tendant à organiser une collaboration entre le capital et le travail ;
- l'importance des négociations collectives et le rôle accru de la concertation des syndicats représentatifs.

4.2. Le développement du droit du travail en Afrique noire

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le droit du travail en Afrique noire, est passé successivement du travail asservi au travail libre avant de revêtir un aspect plus moderne avec l'avènement du code du travail des T.O.M.¹⁶ de 1952.

a) Le travail asservi

Les besoins en main d'œuvre pour l'exploitation des plantations de canne à sucre aux Antilles dès le milieu du XVIIe siècle, sont à l'origine de l'esclavage¹⁷. Pendant plus de deux siècles, des Noirs d'Afrique ont été exportés pour des nécessités économiques.

La condition sociale de l'esclavage dépendait alors du bon vouloir du maître qui le traitait sans humanité et sans égard. L'esclavage sera légalisé en France avec la promulgation du code noir de Colbert en 1685. C'est l'ébauche d'un premier statut du travail. Des mesures étaient prises dans le but d'améliorer le rendement des esclaves et non pour procurer une meilleure situation sociale à ceux-ci. Il y est prévu un repos dominical, l'interdiction pour le maître d'appliquer la peine de mort ou d'emprisonnement sans jugement.

En France, la lutte contre l'esclavage sera menée après la révolution française de 1789 qui n'apportera aucun changement car le principe de l'esclavage ne sera aboli en France qu'en 1848 par le décret du 27/04/1848.

Sur le plan international, la lutte contre l'esclavage sera menée de façon sérieuse. Après les déclarations de principe des puissances sur la nécessité d'abolir la traite des Noirs ; des dispositions seront prises en 1885

¹⁶ T.O.M.= Territoire d'outremer/

¹⁷ GONIDEC P.F., op.cit, p.22. Bien avant la Révolution française de 1789, les écrivains et les philosophes attaquaient ce système. Montesquieu dans « l'esprit des lois » ; l'Abbé Raynal dans « philosophie et commerce des européens dans les indes », 1780 ; Condorcet dans « réflexions sur l'esclavage des nègres », 1781. On peut citer également le Traité de Paris du 30 mai 1814, la Déclaration de Vienne du 08 février 1815, le second traité de Paris du 20 novembre 1815, les contrats bilatéraux signés entre la France et l'Angleterre prévoyant un droit de visite des navires qui permettait de contrôler la traite sur mer suivant la Convention du 30 novembre 1831 ; l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885 signé par quinze puissances pour la réduction de la traite des esclaves sans pour autant la supprimer ; la Convention de Saint Germain en Laye signée le 10 septembre 1929 qui contenait la promesse des puissances signataires de lutter contre l'esclavage sous toutes ses formes. L'article 5 de la Recommandation de 1944 sur les normes minima pour la politique sociale précise que la traite des esclaves est abolie dans tous les territoires dépendants.

en droit international contre la traite des noirs qui se faisait par voie de terre¹⁸. Mais les moyens qui devraient permettre de réaliser ce but faisaient défaut.

Il fallut recourir à d'autres actes internationaux. La Société des Nations vota une résolution le 25 septembre 1926 relative à l'esclavage dans laquelle les puissances promettaient de lutter contre l'esclavage sous toutes ses formes.

L'O.I.T. prendra une recommandation le 18 mai 1944, concernant les normes minima pour la politique sociale dans les territoires dépendants. L'interdiction de l'esclavage est reprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

b) Le travail forcé

Le travail forcé tire sa source dans les Indes Néerlandaises. Le gouverneur général Van der Bosh (30-1834), pour répondre à un besoin croissant en main d'œuvre, y recourut pour les travaux d'intérêt général.

L'autorité coloniale utilisera les mêmes procédés en Afrique noire pour fournir aux sociétés privées la main-d'œuvre nécessaire à leur bon fonctionnement et dans l'intérêt des collectivités publiques¹⁹.

L'administration coloniale justifiait ses méthodes en invoquant l'état de nécessité. Le travail forcé dans l'intérêt des sociétés privées disparaîtra assez rapidement par rapport au travail forcé dans l'intérêt de la collectivité

¹⁸ COLLIARD, *Droit international et historique diplomatique*, 2^e édition, pp. 51 et ss.

¹⁹ OLIVIER, *Six ans de politique sociale à Madagascar*, 1927. Le travail forcé s'accomplissait notamment par la construction des routes, des ports et des voies ferrées, la mise en œuvre des cultures d'exportation (canne à sucre, café, coton etc.). Sont donc exclus de la définition du travail forcé, certains travaux tels que : le service militaire obligatoire, les obligations civiques, le travail pénitentiaire, les travaux exécutés en cas de force majeure (guerre, sinistres) et les menus travaux de village exécutés sous la direction des chefs de village et dans l'intérêt de la collectivité. Certains auteurs évoquaient des raisons philosophiques et morales : c'est un devoir pour l'homme de travailler. Le travail obligatoire était un passage obligé pour accéder au travail libre ; un homme n'a pas le droit de ne rien faire. Par la suite, le travail forcé fut interdit ; sauf pour les travaux et services publics essentiels et sous la condition d'une équitable rémunération. Les hommes politiques d'alors se préoccupaient de modifier la situation coloniale. La Conférence de Brazzaville affirme la supériorité absolue de la liberté du travail et reconnaît que le progrès du continent africain a pour condition le développement des populations autochtones (GONIDEC PF, *droit du travail des territoires d'outremer*, Paris, 1958, p.41 et ss

publique qui connaîtra une existence plus longue. La contrainte était pratiquée pour l'exécution de travaux publics ou d'intérêt général.

Le travail forcé était de même exécuté pour le transport des fonctionnaires et de leur matériel ; les prestations en nature telles que les travaux d'hygiène et d'entretien d'ouvrages publics étaient exigés, et les autochtones étaient soumis à la pratique des cultures obligatoires. Cette obligation s'imposait aux individus du sexe masculin âgés de 16 à 60 ans.

Dès la fin du 19^e siècle, on dénoncera de nombreux inconvénients et vices du travail forcé du point de vue social et économique. Le système avait eu pour conséquence de dépeupler des régions entières. En outre, le rendement du travail forcé était mauvais par rapport au travail libre. Sur le plan psychologique le travail forcé était ressenti par les autochtones comme la manifestation de la politique d'assujettissement.

L'influence des organisations internationales et régionales doit être soulignée dans ce domaine. La Société des Nations (SDN), dans son pacte, condamnera formellement le travail forcé pour des fins privées dans les territoires sous mandat.

En 1926, le BIT désignera, une commission d'experts chargée de préparer un rapport sur le travail forcé. Ce rapport fut présenté à la Conférence internationale du travail et aboutit à l'adoption de la convention n° 29 du 26 juin 1930. Cette convention fut complétée par deux recommandations : la recommandation n° 35 sur le règlement du travail forcé ou obligatoire et la convention n° 29 qui visait le travail à des fins économiques.

Cette convention fût ratifiée par 105 Etats, et définissait le travail forcé comme étant « un travail ou service exigé d'un individu qui ne s'est pas offert de son plein gré »²⁰. C'est dire qu'à ce stade, l'O.I.T. ne prévoit pas l'interdiction d'une manière absolue du travail forcé ; elle organise simplement sa suppression progressive et ses conditions d'exécution. La Convention proclame cependant l'abolition immédiate du travail forcé pour les femmes, les enfants de moins de 18 ans et les hommes âgés de plus de 45 ans ainsi que les invalides. L'exécution du travail forcé n'est permise que si le travail présente un intérêt direct pour la collectivité, pour des fins publiques et à titre exceptionnel. Aussi le recours au travail forcé ne doit pas

²⁰ L'interdiction est reprise par la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002, portant code du travail qui dispose en son article 2 (deux) que : « Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude au travail constatée par un médecin. Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Tombe également sous le coup de l'interdiction, tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ».

porter atteinte à la santé et au bien-être des travailleurs c'est-à-dire, à la vie familiale et aux relations sociales normales des travailleurs.

La convention n° 105 de 1957 sur le travail forcé qui a suivi, concerne l'abolition des systèmes de travail forcé comme moyen de coercition politique. Ratifiée par 88 Etats, elle prévoyait l'abolition immédiate des formes suivantes du travail forcé :

- en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ;
- en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique ;
- en tant que mesure de discipline du travail ;
- en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;
- en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Dans les cinq cas susmentionnés, la convention interdit le travail forcé sous toutes ses formes. C'est ainsi que la commission d'experts, pour l'application des conventions de l'OIT, s'est prononcée pour l'interdiction du travail forcé en conséquence d'une condamnation judiciaire ainsi que toutes les autres formes de travail forcé.

L'application des conventions sur le travail forcé a soulevé des problèmes dans le cadre notamment du travail forcé pratiqué à des fins économiques. Les jeunes Etats invoquent souvent les impératifs du développement économique pour procéder à des affectations obligatoires ou à des réquisitions. De tels actes ont été jugés contraires aux dispositions relatives au travail forcé.

D'autres organismes universels ou régionaux ont adopté divers textes sur le travail forcé. La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 février 1948, proclame dans son article 23 que toute personne a le « droit au libre choix de son travail ». Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 8 paragraphe 3 précise que « nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». La convention européenne des droits de l'homme proclame dans son article 4, paragraphe 2 et 3, l'interdiction du travail forcé ; mais en des termes moins précis que la convention de 1930.

En résumé, nous pouvons dire que jusqu'à la première guerre mondiale, la législation du travail n'était pas importante. La réglementation du travail dans les territoires occupés était principalement l'œuvre des gouverneurs qui disposaient d'un pouvoir discrétionnaire.

Après la première guerre mondiale, sous l'influence des organisations internationales, le législateur métropolitain légifère par décret en prenant des règles spéciales pour les colonies. Les mesures prises par ce dernier